

[예상][1][02.04-3]기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 3) A사의 영업팀 대리인 丙은 경쟁 업체인 D사로부터 거액의 제안을 받고 재직 중 알게 된 A사의 "주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건"이 담긴 내부 문건을 개인 이메일로 전송하였다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀은 아니므로 문제가 없다고 주장한다.